

DEROGA EX ART. 2423, CO. 5, C.C. — Scheda di revisione + svolgimento esercizio Alfa S.p.A.

Creato il 14/07/2026 per l'esame del 16/07. Prima la **scheda-metodo** (teoria + procedura), poi lo **svolgimento completo dell'esercizio ufficiale del corso** (rivalutazione del fabbricato di Alfa S.p.A.), il cui PDF contiene solo la traccia.

⚠ **Lo svolgimento numerico è mio, non del docente** (non esiste un soluzionario nel materiale). In particolare, ho seguito l'impostazione suggerita dalla traccia stessa (rivalutazione che transita per il CE e utile poi destinato a riserva), segnalando dove esistono impostazioni alternative. Valori da prendere come riferimento ragionato, non come soluzione ufficiale.

1. Scheda-metodo

La deroga in 5 punti (la domanda di teoria collegata)

1. **Regola generale** (art. 2423, co. 2): il bilancio deve rappresentare in modo **veritiero e corretto** la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico.
2. **La deroga** (art. 2423, co. 5): se, **in casi eccezionali**, l'applicazione di una disposizione di legge è **incompatibile** con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione **non deve essere applicata** (deroga obbligatoria, non facoltativa).
3. **Caso eccezionale tipico**: un evento che cambia radicalmente il valore di un bene rispetto al costo storico — nell'esercizio, il **cambio di destinazione giuridica** di un immobile (da rurale ad abitativo) per modifica del piano regolatore. Serve una **perizia di un esperto indipendente** per il nuovo valore.
4. **Obblighi informativi**: la **Nota Integrativa** deve **motivare la deroga** e indicarne l'**influenza** sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
5. **Vincolo sugli utili**: gli **eventuali utili derivanti dalla deroga** vanno iscritti in una **riserva non distribuibile** se non in misura corrispondente al valore recuperato (→ "riserva di rivalutazione").

Procedura per le scritture (5 passi)

1. **Ricostruisci la situazione del cespite**: costo storico, fondo ammortamento accumulato, **valore netto contabile (VNC)**, vita utile residua.
2. **Calcola il saldo di rivalutazione** = nuovo valore di perizia – VNC.
3. **Rileva la rivalutazione** in sede di assestamento. Impostazione del corso ("ridefinire la consistenza del fondo"): si **storna il fondo ammortamento** contro il cespite e si **rivaluta il cespite** al valore di perizia, con contropartita il provento da rivalutazione (che a fine anno confluisce nell'utile).

4. **Ricalcola l'ammortamento:** nuova quota = valore rivalutato / vita utile residua.
5. **Nell'esercizio successivo**, in sede di destinazione dell'utile: la parte di utile derivante dalla rivalutazione va **obbligatoriamente a riserva di rivalutazione (non distribuibile)**; solo il resto è distribuibile come dividendo.

I tre "controllori" e la deroga (le domande descrittive)

Organo	Fonte	Cosa fa sulla deroga
Direttore finanziario / consulente (redazione)	art. 2423, co. 5	Predisporre l' informativa in Nota Integrativa : motivazione della deroga (caso eccezionale documentato), criterio adottato (valore di perizia), effetti su SP/CE, costituzione della riserva non distribuibile
Revisore legale	D.Lgs. 39/2010	Verifica: sussistenza del caso eccezionale ; attendibilità della perizia (competenza e indipendenza dell'esperto, ragionevolezza di metodo e assunzioni); corretta contabilizzazione (saldo di rivalutazione, nuovo piano di ammortamento, riserva non distribuibile); completezza della Nota Integrativa . Ne tiene conto nel giudizio della relazione di revisione
Collegio sindacale	art. 2429 (e 2403) c.c.	Vigila sull' osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione; verifica che la deroga sia motivata e documentata; riferisce all'assemblea nella propria relazione sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta, con osservazioni e proposte sul bilancio e sulla sua approvazione (inclusa la destinazione dell'utile a riserva non distribuibile)

*Ripasso del flusso di approvazione (le date della traccia): il **CdA** approva il progetto di bilancio (30/3/n+1) → lo trasmette con la Relazione sulla gestione a **collegio sindacale e revisore** per le rispettive relazioni → l'**assemblea** approva il bilancio e la destinazione dell'utile (30/4/n+1).*

2. Esercizio ufficiale del corso — Rivalutazione del fabbricato di Alfa S.p.A.

Dati (dal PDF del corso)

SP Alfa S.p.A. all'1/1/n — Attivo: Banca c/c 1.000, Fabbricato 2.000 (tot. 3.000). Passivo: F.do amm.to 1.000, Debiti 200, CS 1.500, Ris. legale 300 (tot. 3.000).

- Fabbricato: vita utile originaria **20 anni**, quota costante **100/anno**, vita utile residua all'1/1/n **10 anni** (coerente: fondo 1.000 = 10 anni già ammortizzati).
- **20/2/n**: cambio di destinazione d'uso da rurale ad abitativo (modifica del piano regolatore) → perizia: **nuovo valore di mercato 1.500**, vita utile residua **invariata (10 anni)**.
- Esercizio n (tutto regolato per banca): acquisti di servizi 100, consulenze 100, ricavi da servizi 800.
- 30/4/n+1: l'assemblea approva il bilancio n e destina l'utile **in parte a riserva di rivalutazione** (come da legge) e **il resto a dividendo**.
- Esercizio n+1 (tutto per banca): acquisti di servizi 80, ricavi da servizi 140.

Passo o — Situazione del cespite e saldo di rivalutazione

- $VNC_{all'1/1/n} = 2.000 - 1.000 = 1.000$
- Valore di perizia = **1.500**
- **Saldo di rivalutazione** = $1.500 - 1.000 = 500$
- Nuova quota di ammortamento = $1.500 / 10 \text{ anni} = 150/\text{anno}$

Esercizio n — Scritture

1/1/n — Apertura dei conti (SP di apertura sopra).

Durante l'anno (per banca):

Operazione	Dare	Avere	Importo
Acquisti di servizi	Acquisti di servizi	Banca c/c	100
Consulenze	Consulenze	Banca c/c	100
Ricavi	Banca c/c	Ricavi da prestazione servizi	800

31/12/n — Assestamento: rivalutazione ex art. 2423, co. 5 (impostazione della traccia: si ridefinisce il fondo).

(a) *Storno del fondo contro il cespite (il fabbricato va al suo VNC):*

Conto	Dare	Avere
F.do ammortamento fabbricato	1.000	
Fabbricato		1.000

(b) *Rivalutazione al valore di perizia:*

Conto	Dare	Avere
Fabbricato	500	
Rivalutazione ex art. 2423 co. 5 (provento, CE)		500

⚠ Impostazione alternativa (OIC): contropartita diretta a **riserva di rivalutazione nel PN**, senza transito a CE. La traccia però fa destinare l'utile "in parte a riserva di rivalutazione, come previsto dalla legge" → nel modello del corso la rivalutazione **passa per il CE** e il vincolo scatta in sede di destinazione dell'utile. All'esame segui questa; se citi l'alternativa, fai bella figura.

(c) *Ammortamento sul valore rivalutato:*

Conto	Dare	Avere
Ammortamento fabbricato	150	
F.do ammortamento fabbricato		150

31/12/n — Chiusura: Conto Economico

CE esercizio n	€
Ricavi da prestazione servizi	800
Rivalutazione ex art. 2423 co. 5	500
Acquisti di servizi	(100)
Consulenze	(100)
Ammortamento fabbricato	(150)
Utile dell'esercizio n	950

SP al 31/12/n (Banca = 1.000 – 100 – 100 + 800 = 1.600):

Attivo	€	Passivo	€
Banca c/c	1.600	F.do amm.to fabbricato	150
Fabbricato	1.500	Debiti	200
		CS	1.500
		Ris. legale	300
		Utile esercizio n	950
Totale	3.100	Totale	3.100

Esercizio n+1 — Scritture

1/1/n+1 — Apertura dei conti (SP al 31/12/n).

30/4/n+1 — Destinazione dell'utile n (delibera assembleare): dei 950 di utile, **500 derivano dalla deroga** → obbligatoriamente a **riserva di rivalutazione non distribuibile**; il resto (450) a dividendo. La riserva legale è già al quinto del CS (300 = 1.500/5) → nessun accantonamento obbligatorio.

Conto	Dare	Avere
Utile esercizio n	950	
Riserva di rivalutazione ex art. 2423 co. 5		500
Azionisti c/dividendi		450

Pagamento dividendi (per banca):

Conto	Dare	Avere
Azionisti c/dividendi	450	
Banca c/c		450

Durante l'anno (per banca):

Operazione	Dare	Avere	Importo
Acquisti di servizi	Acquisti di servizi	Banca c/c	80
Ricavi	Banca c/c	Ricavi da prestazione servizi	140

31/12/n+1 — Assestamento: ammortamento

Conto	Dare	Avere
Ammortamento fabbricato	150	
F.do ammortamento fabbricato		150

31/12/n+1 — Chiusura: Conto Economico

CE esercizio n+1	€
Ricavi da prestazione servizi	140
Acquisti di servizi	(80)
Ammortamento fabbricato	(150)
Perdita dell'esercizio n+1	(90)

SP al 31/12/n+1 (Banca = $1.600 - 450 - 80 + 140 = 1.210$):

Attivo	€	Passivo	€
Banca c/c	1.210	F.do amm.to fabbricato	300
Fabbricato	1.500	Debiti	200
		CS	1.500
		Ris. legale	300
		Ris. di rivalutazione	500
		Perdita esercizio n+1	(90)
Totale	2.710	Totale	2.710

Valore contabile netto del cespite al 31/12/n+1 (richiesta esplicita)

VNC = $1.500 - 300 = 1.200$ (valore rivalutato meno due quote da 150).

Le tre domande descrittive (obblighi informativi e controlli)

Rispondi con la tabella dei **tre "controllori"** nella scheda-metodo sopra: Nota Integrativa (motivazione + effetti + riserva non distribuibile), revisore ex D.Lgs. 39/2010 (eccezionalità, perizia, contabilizzazione, informativa), collegio sindacale ex art. 2429 (vigilanza e relazione all'assemblea con osservazioni sul bilancio).